

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

Le banche di credito cooperativo e il gruppo bancario cooperativo

Punto 7 del programma — Organizzazione e attività delle banche: i residui elementi di specialità (le banche di credito cooperativo)

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM2101

Contenuto:

9 domande d'esame

Anno Accademico:

2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 1, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1	Le banche di credito cooperativo e il gruppo bancario cooperativo	1
1.1	D1 — I tratti identificativi della banca di credito cooperativo	1
1.2	D2 — I soci della banca di credito cooperativo: l'art. 34 TUB	2
1.3	D3 — L'operatività prevalente a favore dei soci: l'art. 35 TUB	4
1.4	D4 — La zona di competenza territoriale: nozione e perimetrazione	5
1.5	D5 — La destinazione degli utili e le riserve indivisibili	6
1.6	D6 — La riforma del 2016: genesi, ratio e architettura	7
1.7	D7 — L'art. 37-bis: composizione del gruppo e requisiti della capogruppo . . .	8
1.8	D8 — Il contratto di coesione	9
1.9	D9 — La garanzia in solido fra la capogruppo e le banche affiliate	10

1 | Le banche di credito cooperativo e il gruppo bancario cooperativo

Questo capitolo copre la Sezione II del Capo V del Titolo II del TUB — gli artt. da 33 a 37-ter — insieme alle norme comuni alle banche cooperative (artt. 28 e 150-bis) e alla disciplina secondaria che le attua, oggi raccolta nella Parte Terza, Capitoli 4, 5 e 6 della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013. Il professor Urbani entra quasi sempre nell'argomento da una domanda apparentemente semplice — «che cosa distingue una banca di credito cooperativo da una banca costituita in forma di società per azioni?» — per poi verificare se il candidato sa tenere insieme i due pilastri della categoria, la **mutualità** e il **localismo**, e se sa dire dove ciascuno dei due si traduce in una regola puntuale. Il filo logico da tenere è questo: ogni singola norma degli artt. 33-37 serve a proteggere l'uno o l'altro dei due pilastri; la riforma del 2016, introducendo il gruppo bancario cooperativo, ha aggiunto un terzo interesse — la stabilità e l'accesso al mercato dei capitali — e ha dovuto trovare il punto di equilibrio fra questo e i primi due. Chi riesce a raccontare gli artt. 37-bis e 37-ter come la risposta a un problema concreto (banche troppo piccole per ricapitalizzarsi, impossibilitate per statuto a emettere azioni sul mercato) e non come un elenco di commi, ha già dimostrato la capacità di giudizio autonomo che la fascia alta pretende. Attenzione, infine, a un punto di metodo: gli appunti del corso e le slide risalgono al 2022-2023 e su almeno tre profili — il testo dell'art. 36, la nozione di zona di competenza territoriale e la soglia di partecipazione delle banche affiliate al capitale della capogruppo — sono superati o imprecisi rispetto alla normativa vigente. Segnarlo all'orale è un punto guadagnato, non un rischio.

1.1. D1 — I tratti identificativi della banca di credito cooperativo

Domanda. Mi inquadri la banca di credito cooperativo nel sistema del Testo unico bancario: dove è collocata la disciplina e quali sono gli elementi che la distinguono dalle altre banche?

Risposta da dare. La banca di credito cooperativo è disciplinata dalla Sezione II del Capo V del Titolo II del TUB, agli artt. da 33 a 37-ter, preceduta dalle norme comuni a tutte le banche cooperative contenute nell'art. 28. Si tratta di una società cooperativa per azioni a responsabilità limitata alla quale l'ordinamento riconosce lo statuto di cooperativa a mutualità prevalente, e che è caratterizzata da due elementi coessenziali e inscindibili: la **mutualità** e il **localismo**.

Spiegazione. Il Capo V del Titolo II è dedicato alle banche cooperative e si articola in due Sezioni: la Sezione I, dedicata alle banche popolari (artt. 29-32-ter), e la Sezione II, dedicata alle banche di credito cooperativo. L'art. 28, comma 1, chiude il sistema sul piano della riserva di attività: l'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è consentito soltanto alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo. Una cooperativa che intenda fare banca non ha, quindi, altra alternativa che assumere uno di questi due statuti.

La mutualità della banca di credito cooperativo non è una mutualità generica, ma la **mutualità prevalente** di cui all'art. 2514 del codice civile. L'art. 28, comma 2-bis, TUB stabilisce che, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'art. 2514 c.c. e i requisiti di operatività prevalente con i soci previsti ai sensi dell'art. 35 TUB. L'art. 150-bis, comma 4, aggiunge che lo statuto della banca di credito cooperativo contiene le clausole previste dall'art. 2514, primo comma, del codice civile: le clausole mutualistiche, dunque, non sono una scelta ma un obbligo, e la banca non può eliminarle.

Il localismo si traduce in una serie di vincoli puntuali: il requisito territoriale per l'acquisto della qualità di socio (art. 34, comma 2), il vincolo di operatività entro la zona di competenza territoriale, e — sul piano secondario — l'obbligo di inserire nella denominazione riferimenti utili a identificare la banca nelle aree di mercato in cui opera. La Banca d'Italia, nella Premessa del Capitolo 5 della Parte Terza della Circolare n. 285, riassume la categoria con efficacia: intermediari «caratterizzati dalla finalità mutualistica e da un'operatività circoscritta ai territori di insediamento», in cui «la democraticità di funzionamento è assicurata dai limiti di partecipazione del socio e dal principio del voto capitarario» e «la finalità lucrativa è esclusa dai limiti rigorosi alla distribuzione di utili e dal principio di indivisibilità del patrimonio».

A questi due elementi tradizionali la riforma del 2016 ha aggiunto un terzo tratto strutturale, che oggi non è più eventuale: l'appartenenza obbligatoria a un gruppo bancario cooperativo, condizione per il rilascio e per la conservazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (art. 33, comma 1-bis, TUB).

1.2. D2 — I soci della banca di credito cooperativo: l'art. 34 TUB

Domanda. Mi illustri la disciplina dei soci delle banche di credito cooperativo: numero, requisiti, diritto di voto, limiti di possesso.

Risposta da dare. L'art. 34 TUB, riscritto dalla riforma del 2016, fissa quattro regole cardine: il numero minimo dei soci non può essere inferiore a **cinquecento**; per essere soci occorre risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca; ogni socio ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute; nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi **centomila euro**.

Spiegazione. Il numero minimo è la prima deroga rilevante rispetto al diritto comune, dove per la costituzione di una cooperativa bastano nove soci, e anche rispetto alla banca popolare, per la quale l'art. 30, comma 4, si ferma a duecento. Il precetto è presidiato da una sanzione strutturale: qualora il numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione. Prima della riforma del 2016 la soglia era anch'essa di duecento soci: l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 18/2016 l'ha più che raddoppiata, e l'art. 2, comma 5, dello stesso decreto ha concesso alle banche già autorizzate sessanta mesi per adeguarsi — termine che la Circolare n. 285 individua nel 16 febbraio 2021.

Il requisito territoriale del comma 2 è la proiezione soggettiva del localismo. La Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 5, Sezione II, par. 3.1, ne dà una lettura non formalistica: la condizione dell'«operare con carattere di continuità» è soddisfatta quando la zona costituisca un «centro di interessi» per l'aspirante socio, interessi che possono consistere sia nello svolgimento di un'attività lavorativa dipendente o autonoma che si avvalga di stabili organizzazioni ubicate nella zona, sia in altre forme di legame con il territorio purché di tipo essenzialmente economico, come la titolarità di diritti reali su immobili ivi siti. Per le persone giuridiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative; e la stessa disposizione ammette che siano acquisiti soci residenti o aventi sede in paesi esteri, comunitari ed extracomunitari, rientranti nella zona di competenza territoriale.

Il voto capitaro del comma 3 e il tetto di possesso del comma 4 lavorano insieme. Il primo è il tratto che, da solo, certifica la natura cooperativa dell'ente; il secondo impedisce che un socio, pur non potendo pesare in assemblea più degli altri, acquisisca una posizione patrimoniale sproporzionata. Si noti la differenza di tecnica rispetto alla banca popolare: l'art. 30, comma 2, fissa un limite percentuale (l'1 per cento del capitale sociale, riducibile in statuto fino allo 0,5 per cento), l'art. 34, comma 4, fissa un limite in valore assoluto — centomila euro di valore nominale complessivo.

Il comma 4-bis, inserito nel 2016, consente allo statuto di prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni. La Circolare ne tempera l'uso: tale numero è determinato in modo da non ostacolare di fatto l'ingresso di nuovi soci, in coerenza con i principi della «porta aperta» e della parità di trattamento nei rapporti con i soci di cui all'art. 2516 c.c. Il comma 5, che vietava alla banca di acquistare proprie azioni, è stato abrogato nel 1999, ma il divieto sopravvive in via secondaria: la Circolare prescrive che le banche di credito cooperativo non possano fare anticipazioni su proprie azioni, accettarle in garanzia o compensarle con debiti dei soci.

Profilo	Banca popolare	Banca di credito cooperativo
Numero minimo di soci	200 (art. 30, c. 4)	500 (art. 34, c. 1)
Requisito territoriale del socio	non previsto	residenza, sede o operatività continuativa nella ZCT (art. 34, c. 2)
Voto	capitario (art. 30, c. 1)	capitario (art. 34, c. 3)

Profilo	Banca popolare	Banca di credito cooperativo
Limite di possesso	1% del capitale, statutariamente riducibile a non meno dello 0,5% (art. 30, c. 2)	100.000 euro di valore nominale complessivo (art. 34, c. 4)
Valore nominale dell'azione	non inferiore a 2 euro (art. 29, c. 2)	fra 25 e 500 euro (art. 33, c. 4)

1.3. D3 — L'operatività prevalente a favore dei soci: l'art. 35 TUB

Domanda. Che cosa significa che le banche di credito cooperativo esercitano il credito «prevalentemente» a favore dei soci, e come si misura questa prevalenza?

Risposta da dare. L'art. 35, comma 1, TUB stabilisce che le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La quantificazione della prevalenza è rimessa alla normativa secondaria: la Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 5, Sezione III, par. 1, precisa che il principio è rispettato quando **più del 50 per cento delle esposizioni è verso soci cooperatori o è garantito da soci cooperatori**.

Spiegazione. Questa è la traduzione operativa della mutualità e, insieme all'art. 2514 c.c., il presupposto della qualificazione come cooperativa a mutualità prevalente ai fini delle agevolazioni fiscali, a norma dell'art. 28, comma 2-bis, TUB. È bene sottolineare che la prevalenza riguarda l'**attivo**, cioè gli impieghi: non esiste un vincolo corrispondente sulla raccolta, che può provenire anche da non soci.

Il calcolo non è meccanico. La Circolare individua un perimetro di esposizioni assimilate a quelle verso i soci: le esposizioni verso o garantite dalle amministrazioni centrali della Repubblica italiana e di altri Paesi dell'eurozona, dalla Banca centrale europea e dalla Banca d'Italia; quelle verso o garantite dalla capogruppo e dalle altre società del gruppo bancario cooperativo di appartenenza, ivi compresi gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido; quelle verso o garantite dai sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo. L'assimilazione delle esposizioni infragruppo è la conseguenza diretta della riforma del 2016: la liquidità depositata presso la capogruppo non «consuma» il plafond mutualistico.

Quanto alla nozione di esposizione garantita, la Circolare distingue due ipotesi: il finanziamento verso un non socio assistito da una garanzia del socio ammissibile come tecnica di attenuazione del rischio di credito, che in applicazione del principio di sostituzione si considera esposizione diretta verso il garante; e, fuori da questo caso, il finanziamento per il quale il socio è responsabile in solido con il debitore non socio. La nota esemplificativa è molto utile all'orale: si considerano crediti verso soci i finanziamenti alla società semplice o in nome collettivo cui partecipa il socio, o alla società in accomandita semplice di cui il socio sia accomandatario, e i finanziamenti cointestati al socio e al non socio limitatamente alla quota di spettanza del socio; non vi rientrano invece i finanziamenti intestati esclusivamente a un non socio, ancorché coniuge, parente

o affine di un socio, né quelli alla società in accomandita semplice nella quale il socio sia mero accomandante.

L'art. 35, comma 1, prevede infine una valvola di sfogo: la Banca d'Italia — oggi, più correttamente, «l'autorità competente», secondo la terminologia della Circolare — può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche a un'operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. Si tratta di un procedimento amministrativo tipizzato, con termine di centoventi giorni. Il presupposto è esclusivo: non basta l'opportunità commerciale, occorre la stabilità.

Il comma 2 dell'art. 35, modificato nel 2016, chiude il cerchio sul piano statutario: gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'art. 37-bis, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.

1.4. D4 — La zona di competenza territoriale: nozione e perimetrazione

Domanda. Che cos'è la zona di competenza territoriale di una banca di credito cooperativo e come si determina?

Risposta da dare. La zona di competenza territoriale è definita dalla Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, come «il territorio entro il quale le banche di credito cooperativo acquisiscono i soci, assumono rischi nei confronti della clientela e aprono o trasferiscono le succursali». Ogni banca la indica nel proprio statuto, e la Circolare, alla Sezione II, par. 4, ne fissa i criteri di perimetrazione.

Spiegazione. La zona ricomprende, in primo luogo, i comuni nei quali la banca ha la sede, proprie succursali **oppure** un numero di soci rapportato alla popolazione residente almeno pari a quello risultante dalla metodologia fissata dalla Circolare; in secondo luogo, i comuni limitrofi a quelli così individuati. Il criterio del numero minimo di soci è per scaglioni di popolazione:

Popolazione residente nel comune	Percentuale	Numero minimo di soci richiesto
fino a 20.000	1,5 %	1,5 % della popolazione
oltre 20.000 e fino a 50.000	0,6 %	300 + 0,6 % della parte eccedente 20.000
oltre 50.000 e fino a 200.000	0,3 %	480 + 0,3 % della parte eccedente 50.000
oltre 200.000	—	più di 930

Gli arrotondamenti sono all'unità superiore e i dati di popolazione sono quelli Istat sulla popolazione residente al 1° gennaio. Fra tutti i comuni della zona di competenza deve esistere **contiguità territoriale**: la zona non può essere un arcipelago di presenze scollegate. La Circolare precisa che il requisito non ricorre, di norma, quando due o più comuni siano separati dalle acque del mare o di un lago; in via eccezionale la contiguità può essere ritenuta esistente

avendo riguardo all'elevata frequenza dei collegamenti marittimi, all'esistenza di altre infrastrutture di collegamento, a particolari conformazioni del territorio, a stabili relazioni con clientela interessata da fenomeni di pendolarismo o ad altri fattori che denotino una sostanziale unitarietà geografica e socio-economica. La decisione motivata di estendere la competenza a un comune separato dalle acque è assunta dall'organo con funzione di supervisione strategica e comunicata tempestivamente all'autorità competente.

La zona non è statica: è un perimetro che si espande e si contrae. Si espande anche per via «anagrafica»: i soggetti residenti, aventi sede o operanti con carattere di continuità in comuni limitrofi a quelli già di competenza, ma non ancora inclusi, possono presentare domanda di ammissione a socio, subordinata al raggiungimento del numero minimo richiesto; il comune si considera incluso dopo che l'organo amministrativo ha deliberato positivamente su tante domande quante ne servono per raggiungere il minimo e i soci hanno integralmente versato l'importo delle azioni sottoscritte e l'eventuale sovrapprezzo. Si contrae quando il presupposto viene meno, ma con un ammortizzatore: se il numero dei soci in un comune di competenza scende sotto il minimo, oppure se la banca decide di chiudere la succursale in un comune in cui non ha il numero minimo di soci, la banca può presentare all'autorità competente un piano di ripristino o conseguimento del numero minimo entro un periodo non superiore, di norma, a tre anni; valutato il piano, l'autorità può autorizzare, per periodi determinati, a ricomprendere nella zona il comune in questione e quelli limitrofi. In caso di chiusura di una succursale, infine, il comune continua a rientrare nella zona se resta soddisfatto il criterio del numero minimo di soci o quello della limitrofia.

1.5. D5 — La destinazione degli utili e le riserve indivisibili

Domanda. Come devono essere destinati gli utili di una banca di credito cooperativo?

Risposta da dare. L'art. 37 TUB impone tre vincoli in sequenza: almeno il **settanta per cento** degli utili netti annuali va destinato a riserva legale; una quota degli utili netti annuali va corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge — quota che la Circolare n. 285 quantifica nel **3 per cento**; la parte residua, se non utilizzata per la rivalutazione delle azioni, assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.

Spiegazione. Il confronto con la banca popolare è immediato e va fatto: l'art. 32, comma 1, TUB impone alle popolari di destinare a riserva legale almeno il dieci per cento degli utili netti annuali. Il settanta per cento dell'art. 37 è dunque una regola di tutt'altro ordine di grandezza, ed è la traduzione contabile della mutualità prevalente: l'utile non serve a remunerare il capitale, serve a costruire un patrimonio che resta nella banca e nella categoria.

Il punto decisivo è che la riserva legale della banca di credito cooperativo è **indivisibile**. Le clausole dell'art. 2514, primo comma, c.c., che l'art. 150-bis, comma 4, TUB rende obbligatorie negli statuti, comprendono il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori. Da qui discende l'effetto più severo della disciplina: il patrimonio accumulato non è mai appropriabile

dai soci, né in costanza di rapporto né allo scioglimento, e in caso di operazioni che facciano uscire la banca dalla categoria va devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art. 150-bis, comma 5, TUB, che richiama l'art. 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La quota del 3 per cento ai fondi mutualistici non è una specialità bancaria: discende dall'art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, richiamato espressamente dalla Circolare n. 285 fra le fonti della materia. È il contributo che ogni cooperativa versa al sistema della cooperazione per finanziarne la promozione e lo sviluppo.

La Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 5, Sezione IV, dettaglia l'impiego delle quote residue: rivalutazione delle azioni secondo le norme in materia di cooperazione; assegnazione ad altre riserve o fondi consentiti dalla legge; distribuzione ai soci dei dividendi; finalità di beneficenza o mutualità. La stessa Sezione disciplina i **ristorni**, cioè la restituzione ai soci di una parte del vantaggio mutualistico in proporzione agli scambi intrattenuti: se previsti dallo statuto — facoltà che l'art. 150-bis, comma 6, TUB consente in coerenza con l'art. 2545-sexies c.c. — il loro ammontare non può eccedere il 50 per cento dell'utile netto residuo dopo l'accantonamento a riserva legale e la contribuzione ai fondi mutualistici, e almeno la metà del ristorno è liquidata mediante incremento della partecipazione sociale. I ristorni vanno disciplinati da un apposito regolamento assembleare che ripartisce le competenze fra organo amministrativo e assemblea.

1.6. D6 — La riforma del 2016: genesi, ratio e architettura

Domanda. Perché nel 2016 il legislatore è intervenuto sul credito cooperativo, e quale soluzione ha adottato?

Risposta da dare. Il d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, ha affrontato un problema strutturale: banche piccolissime, prive per statuto della possibilità di raccogliere capitale sul mercato, in un contesto prudenziale post-crisi che richiede ricapitalizzazioni rapide e ingenti. La soluzione è stata il **gruppo bancario cooperativo**, introdotto negli artt. 37-bis e 37-ter TUB, con l'adesione resa obbligatoria dall'art. 33, comma 1-bis.

Spiegazione. La Banca d'Italia enuncia la ratio con nettezza nella Premessa del Capitolo 5 della Parte Terza della Circolare n. 285: l'ordinamento impone a queste banche l'appartenenza a più ampi gruppi bancari cooperativi quale condizione per l'esercizio dell'attività bancaria «per superare i vincoli normativi e operativi tipici degli organismi costituiti in forma cooperativa — che potrebbero ostacolare una rapida ricapitalizzazione in caso di necessità, anche attraverso l'accesso al mercato dei capitali — e le diseconomie connesse alle ridotte dimensioni aziendali». Due problemi, dunque: capitale e scala.

L'architettura scelta è ingegnosa e per certi versi rovesciata rispetto al diritto comune dei gruppi. Nel gruppo ordinario la capogruppo controlla perché detiene la maggioranza del capitale delle controllate. Nel gruppo bancario cooperativo, invece, la capogruppo è una società per azioni il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria **dalle banche affiliate**: sono le controllate a

possedere la controllante. Il controllo, che pure deve sussistere secondo la nozione dei principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, non deriva dalla partecipazione ma dal **contratto di coesione**. È una costruzione che il legislatore ha dovuto puntellare con una norma ad hoc, l'art. 37-bis, comma 6, che esclude l'applicazione degli artt. 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies del codice civile alle partecipazioni delle banche affiliate al capitale della capogruppo: senza quella deroga, la disciplina civilistica delle partecipazioni reciproche avrebbe reso lo schema impraticabile.

Il vantaggio del disegno è duplice. Sul piano del capitale, la capogruppo è una società per azioni e può quindi aprirsi a investitori terzi e ricorrere al mercato dei capitali di rischio — la Circolare impone anzi che lo statuto della capogruppo non ostacoli tale apertura. Sul piano prudenziale, il gruppo è vigilato su base consolidata e la garanzia in solido reciproca mette in comune la capacità di assorbimento delle perdite. Il prezzo è la compressione dell'autonomia della singola banca, che accetta contrattualmente di sottostare a poteri di direzione, controllo, nomina e sanzione della capogruppo.

Il decreto non si è limitato a questo. Ha riscritto l'art. 34 alzando a cinquecento il numero minimo dei soci e introducendo il comma 4-bis; ha modificato gli artt. 35 e 36; ha riscritto l'art. 150-ter aprendo le azioni di finanziamento alla capogruppo; ha previsto, all'art. 2-bis, il Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo per il periodo transitorio; e ha disciplinato, all'art. 2, la prima applicazione e la via d'uscita del conferimento dell'azienda bancaria.

1.7. D7 — L'art. 37-bis: composizione del gruppo e requisiti della capogruppo

Domanda. Da chi è composto il gruppo bancario cooperativo e quali requisiti deve possedere la capogruppo?

Risposta da dare. L'art. 37-bis, comma 1, TUB indica quattro componenti: la società capogruppo, costituita in forma di **società per azioni** e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui capitale è detenuto in misura pari ad almeno il **sessanta per cento** dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo e il cui requisito minimo di patrimonio netto è di **un miliardo di euro**; le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto di coesione e adottano le connesse clausole statutarie; le società bancarie e finanziarie controllate dalla capogruppo come definite dall'art. 59 TUB; ed eventuali sottogruppi territoriali.

Spiegazione. La lettera a) del comma 1 concentra i requisiti della capogruppo. Va sottolineato che il contratto di coesione «assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea»: il controllo è quindi requisito di sostanza, verificato secondo l'IFRS 10, e non discende dalla catena partecipativa. La soglia del sessanta per cento non è quella originaria: il testo del 2016 richiedeva la sola maggioranza, e l'art. 11, comma 2, lett. a), del d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, l'ha innalzata. Il comma 7 consente peraltro che con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Banca d'Italia, sia stabilita una soglia diversa, tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.

La disciplina secondaria dettaglia il resto. La Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 6, Sezione II, par. 2, chiede alla capogruppo requisiti di tre ordini. Anzitutto i requisiti formali: sede legale e direzione generale in Italia, forma di società per azioni, autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 TUB. Poi il requisito patrimoniale: un patrimonio netto di almeno un miliardo di euro, da possedere al momento della costituzione del gruppo e da mantenere successivamente; se scende sotto soglia, l'autorità competente assegna un termine, di norma non superiore a dodici mesi, per ripristinarlo. Infine i requisiti organizzativi: strutture operative e assetti idonei ad assicurare alle affiliate l'accesso ai mercati interbancari, i servizi operativo-contabili di incasso e pagamento, i servizi tecnologici e infrastrutturali, l'intermediazione dei flussi finanziari e la gestione del collateral per le operazioni di politica monetaria, nonché a esercitare effettivamente la direzione e il coordinamento. La stessa disposizione vieta di esternalizzare o delegare le attività che rientrano nell'esclusiva responsabilità della capogruppo: l'emanazione delle disposizioni di gruppo, le prerogative in materia di nomina e revoca degli organi delle affiliate, il monitoraggio e la classificazione delle affiliate, le misure correttive e sanzionatorie, l'approvazione delle operazioni di rilievo strategico.

Il comma 2 dell'art. 37-bis impone allo statuto della capogruppo di indicare il numero massimo di azioni con diritto di voto detenibili da ciascun socio, direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 22, comma 1, TUB. Il comma 2-bis, aggiunto dal d.l. n. 91/2018, stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche affiliate siano pari alla **metà più due** del numero complessivo dei consiglieri: una garanzia di governo a favore della base cooperativa, che convive con l'esigenza — sottolineata dalla Circolare — di non ostacolare l'apertura del capitale a investitori diversi dalle banche di credito cooperativo.

1.8. D8 — Il contratto di coesione

Domanda. Che cos'è il contratto di coesione e quale contenuto deve avere?

Risposta da dare. Il contratto di coesione è l'atto che costituisce il gruppo bancario cooperativo e ne fonda il controllo. Con esso le banche di credito cooperativo aderiscono al gruppo e accettano di essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo; la capogruppo assume verso le affiliate i doveri e le responsabilità connessi al proprio ruolo. Il contenuto minimo è fissato dall'art. 37-bis, comma 3, TUB e dettagliato dalla Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III.

Spiegazione. L'art. 37-bis, comma 3, indica quattro blocchi di contenuto. La lettera a) individua la banca capogruppo, cui sono attribuiti la direzione e il coordinamento del gruppo. La lettera b) elenca i poteri della capogruppo che — «nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo» — devono includere: l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo, tenendo conto del

comma 3-bis, nonché gli altri poteri necessari alla direzione e al coordinamento, **proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti**, compresi i controlli e i poteri di influenza volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali; i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti, e le modalità di esercizio di tali poteri; l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione. La lettera c) impone di stabilire i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune. La lettera d) impone di fissare i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, «secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente».

La Circolare n. 285 organizza il contenuto minimo in otto aree: governo societario; nomina degli organi delle banche affiliate; controlli interni e sistemi informativi; attività di controllo e interventi; requisiti prudenziali e segnalazioni di vigilanza; decisioni di rilievo strategico; sanzioni; doveri della capogruppo e criteri di compensazione. Alcuni contenuti meritano di essere ricordati perché mostrano quanto il contratto incida sull'autonomia della singola banca: le funzioni di controllo interno delle affiliate sono svolte in regime di esternalizzazione dalla capogruppo o da altre società del gruppo; la capogruppo definisce regole e criteri sull'intero processo di concessione del credito, sull'area finanza, sugli investimenti partecipativi e immobiliari, sui conflitti di interesse; approva preventivamente le operazioni di rilievo strategico, comprese le aperture di succursali in Italia e all'estero; predispone il piano di sviluppo territoriale dell'intero gruppo.

Il contratto deve inoltre prevedere, o richiamare come parte integrante, l'accordo di garanzia in solido: la partecipazione a tale accordo è condizione imprescindibile per l'adesione al contratto e quindi al gruppo. E deve indicare i criteri e le condizioni di adesione, diniego, recesso ed esclusione, la cui efficacia è comunque subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente.

1.9. D9 — La garanzia in solido fra la capogruppo e le banche affiliate

Domanda. In che cosa consiste la garanzia in solido prevista per il gruppo bancario cooperativo e quali limiti incontra?

Risposta da dare. L'art. 37-bis, comma 4, TUB stabilisce che il contratto di coesione «prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti». La Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 2, la qualifica come garanzia **reciproca**, una cross-guarantee: la capogruppo garantisce tutte le affiliate e ciascuna affiliata garantisce la capogruppo e le altre affiliate.

Spiegazione. La garanzia ha due dimensioni, che vanno tenute distinte. La prima è la **garanzia esterna**: l'accordo produce l'effetto di qualificare le passività della capogruppo e delle banche

affiliate come obbligazioni in solido di tutte le banche aderenti, sicché ciascun aderente assume, entro il limite del proprio obbligo individuale, le obbligazioni di ogni altro aderente che si renda inadempiente verso i propri creditori. La seconda è il **sostegno intra-gruppo**: le banche aderenti si forniscono reciprocamente il sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità, in particolare per il rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste dell'autorità competente, e per evitare, ove necessario, la risoluzione ai sensi del d.lgs. n. 180/2015 o la liquidazione coatta amministrativa di cui agli artt. 80 e seguenti del TUB.

Il limite è il punto più delicato e va enunciato con precisione. L'obbligazione di garanzia di ciascuna banca è commisurata alle **esposizioni ponderate per il rischio** di ciascuna banca ed è contenuta entro il limite delle **risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale**, restando impregiudicato il rispetto di tali requisiti da parte delle singole banche e della capogruppo. Per requisiti obbligatori si intende la somma del requisito di primo pilastro ex art. 92, par. 1, CRR, dell'eventuale requisito specifico di secondo pilastro imposto dall'autorità competente e del requisito combinato di riserva di capitale. Nessuna banca, in altre parole, può essere trascinata sotto i propri minimi per salvarne un'altra.

Sul piano operativo, gli interventi di sostegno — sia di capitale sia di liquidità — sono effettuati soltanto dalla capogruppo, anche quando le risorse siano messe a disposizione dalle affiliate in esecuzione dell'accordo; in particolare, negli interventi di ripatrimonializzazione la sottoscrizione di azioni di finanziamento o di altri strumenti di capitale è riservata alla capogruppo. L'accordo deve poi conformarsi all'art. 4, n. 127, CRR, che reca la definizione di cross-guarantee scheme, e attribuire alla capogruppo i compiti di cui all'art. 113, par. 7, lett. c), d) ed e), CRR: monitoraggio e classificazione dei rischi, analisi dei rischi e comunicazione alle aderenti, preparazione del bilancio consolidato.

Quanto alla provvista, l'accordo stabilisce il criterio di ripartizione dei mezzi finanziari prontamente disponibili fra una quota precostituita **ex ante** presso la capogruppo — sotto forma di sottoscrizione di azioni della capogruppo computabili come CET1 o di fondi dedicati patrimonialmente separati — e una quota richiamabile **ex post** in caso di necessità. Infine, una regola che va ricordata perché spiega perché l'uscita dal gruppo non è indolore: in caso di recesso o esclusione, gli obblighi reciproci di garanzia esterna permangono per almeno **dieci anni** in capo alla banca uscente e alle banche che restano, relativamente alle passività garantite esistenti al momento dell'uscita.